

## אשכול מעורבות האזרחים ופיקוח על רשויות השלטון

### **מעורבות פוליטית של אזרחים**

מעורבות פוליטית של האזרחים פירושה פעולה אינדיבידואלית או קולקטיבית שמיועדת להשפיע, בעקיפין או במישרין, באמצעות תמיכה או התנגדות, על קבלת החלטות פוליטיות וחלוקת המשאבים במדינה מעורבות היא התנהגות בפועל, נקיטת צעד מעשי ומוחשי.

השתתפות היא הבעת עניין ואכפתיות ממה שקורה, אבל עדיין לא מהווה מעורבות.

#### מה זה פוליטי, או - מהן החלטות פוליטיות

פוליטי הוא כל מה שקשור לחלוקת משאבים על ידי המדינה. כלומר, כמעט הכול פוליטי.

המשאבים הם כסף, חינוך, בריאות, קרקעות, רישיונות, מוצרים שונים, ידע – את הכול מספקים המדינה וגורמים פרטיים, אבל גם מה שגורמים פרטיים מספקים תלוי במדינה מבחינת אישורים, רישיונות, מיסוי וכדומה.

#### רמות שונות של השתתפות פוליטית ומעורבות מצד האזרחים

1. השתתפות במערכת הבחירות לפרלמנט ולרשויות המקומיות
2. צריכת חדשות והבעת עמדות
3. השתתפות פעילה:
  - חברות במפלגה (או ארגון פוליטי),
  - הפגנות ושביתות
  - השתתפות בכנסים
  - עתירות לבג"צ או פניות לנציב תלונות הציבור
  - פעילות ברשתות החברתיות
  - הבעת עמדה פוליטית באמצעות: ספרות, אומנות, קולנוע ותיאטרון
4. בעלי תפקידים:
  - בעלי תפקידים פוליטיים לא בכירים (כדוגמת רשויות מקומיות)
  - בעלי תפקידים במחלקות שונות במשרדים ממשלתיים
  - בכירים בתחום הכלכלי והתקשורתי הפרטי
5. מקבלי החלטות:
  - נבחרי ונציגי העם (חברי פרלמנט)
  - שרים בממשלה
  - בכירים בתפקידים שונים בפוליטיקה

### **דרכי ביטוי של מעורבות פוליטית של אזרחים**

#### קבוצות אינטרס/ לחץ

לקבוצות אינטרס שונות כוח שונה בהשפעה על מדיניות השלטון. יש קבוצות חזקות ויש קבוצות שמייצגות אוכלוסיות מוחלשות ולכן עוצמתן קטנה יותר.

- ארגון של אנשים בעלי מטרה משותפת, שפועלים ביחד על מנת להשפיע על מדיניות ציבורית
- קבוצות אלה מבקשות להשפיע מחוץ למערכת הפוליטית על מקבלי ההחלטות

## דרכי הפעולה של קבוצות האינטרס

- **לוביזם (שדלנות):**  
יצירת קשר אישי של פעילים מטעם קבוצות האינטרס עם נבחרי ציבור, במטרה לרתום אותם למען המטרה שהם מעוניינים לקדם
- **הסכמים:**  
בין השלטון לבין קבוצת האינטרס (כדוגמת ארגוני עובדים שחותמים על הסכמי שכר עם הממשלה)
- **הפעלת סנקציות:**  
באמצעות שביתות, מניעת מתן שירות

## ארגונים חוץ-ממשלתיים

ארגונים חוץ ממשלתיים כוללים בתוכם ארגונים ואגודות בעלי השקפות שונות, העוסקים בהגנה על זכויות האדם והאזרח, מניעת שחיתות וקידום מדיניות בתחומים שונים.

- פועלים מיוזמתם ולא מכוח החוק.
- פועלים באמצעות הפעלת לחץ על השלטון ובאמצעות גיוס דעת הקהל
- משקפים דעות והשקפות עולם שלעיתים יכולות להיות מנוגדות.  
זהו ביטוי של עקרונות הפלורליזם והסובלנות.
- חלקם משלימים את פעולות הממשלה ומטפלים בנושאים שהממשלה לא מטפלת בהם (כדוגמת עמותת יד שרה המחלקת ציוד רפואי בעלות נמוכה)
- קיימים מצבים שבהם פעולות הארגונים מנוגדות למדיניות ממשלתית, וגם לרצונם של חלקים שונים בחברה (לדוגמה: עמותת אדם, טבע ודין, שפועלת לשמירה על איכות הסביבה ולפיכך יוצאת נגד תוכניות לפיתוח הבנייה, אם תוכניות אלה פוגעות בטבע ובסביבה)

## **פיקוח וביקורת על רשויות השלטון**

### **מנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים (מוסדיים)**

מנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים (מוסדיים) הם מוסדות פיקוח וביקורת שתפקידם וסמכויותיהם מעוגנים בחוק ספציפי וברור. הם מפקחים ומבקרים באופן רשמי, והם פועלים מטעם רשויות השלטון עצמן. הפיקוח והביקורת נעשים באמצעות חקיקת חוקים, פרסום דוחות ביקורת, נתינת הנחיות וכדומה.

### הפרלמנט (הרשות המחוקקת)

הפרלמנט בישראל נקרא "הכנסת", והוא מונה 120 חברים. הפרלמנט מפקח ומבקר באמצעות הפעולות הבאות:

- חוקים המגבילים את הרשות המבצעת והרשות השופטת
- אישור התקציב השנתי לפיו פועלת הממשלה
- אפשרות להפיל את הממשלה בהצבעת אי אמון
- פעילות אופוזיציונית קבועה כנגד הממשלה
- וועדות מיוחדות שיכולות לזמן כל אחד לשם בדיקת נושא מסוים

## ועדת חקירה פרלמנטרית

- ועדת חקירה שמקימה הכנסת בעניין מסוים שיש לו חשיבות ציבורית גדולה
- הכנסת מגדירה את הסמכויות והתפקידים של הוועדה
- בוועדה יושבים חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, כדי ליצור איזון, וכדי לפקח ולבקר כראוי את מה שצריך
- הוועדה רשאית לזמן עובדי מדינה, אך לא לזמן אנשים פרטיים
- לוועדה אין סמכויות משפטיות, אך כוחה בעצם הדיון הפוליטי והציבורי בנושא מסוים, וזוהי גם תרומתה מבחינת פיקוח וביקורת

## מבקר המדינה

- הגדרת התפקיד ב"חוק יסוד: מבקר המדינה" -
- המבקר יהיה אחראי במילוי תפקידו רק מול הכנסת ולא מול הממשלה.
- כך מבטיחים את אי תלותו של מבקר המדינה, וכך הוא נשאר גוף עצמאי ולא פוליטי
- נבחר על ידי הכנסת, בהצבעה חשאית, אחת ל-7 שנים, ללא אפשרות להאריך את הכהונה
- המבקר פועל בשם הכנסת ולא כפוף לממשלה
- מבקר המדינה רשאי לבקר כל גוף או ארגון שלטוני, כל מוסד או גוף שמופעל ע"י המדינה וכל גוף שמחזיק ברכוש המדינה וכל גוף שהכנסת תחליט לכלול בתחום סמכותו
- סמכויותיו של מבקר המדינה:
  - בדיקת כל ההכנסות וההוצאות הכספיות של הגוף הנבדק
  - בדיקה אם כל פעולותיו של הגוף הנבדק בוצעו לפי החוק
  - בדיקת הניהול התקין של הגוף הנבדק
  - כל דבר שמבקר המדינה ימצא לנכון לבדוק
- הגופים המבוקרים חייבים למסור למבקר את הדוחות הכספיים וכל מידע שידרוש מהם.
- מבקר המדינה יכול לחייב כל אדם להעיד בפניו ולמסור לו מידע
- מבקר המדינה מפרסם דו"ח ביקורת שנתי:
  - הצגת ליקויים בהתנהלות של הגופים שנבדקו והנחיה לגבי אופן תיקון הליקוי
  - במקרה וקיים חשד לעבירה פלילית – המבקר יפנה את הנושא ליועץ המשפטי לממשלה
- המבקר מפרסם במהלך כל השנה גם דוחות שבדקים נושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי, ושקשורים לגופי השלטון, לבקשת הכנסת.
- הוועדה לביקורת המדינה רשאית להטיל על המבקר לבדוק נושא מסוים.

## יעילות הביקורת של מבקר המדינה

- הדוח השנתי נמסר ליו"ר הכנסת, כנציג הרשות המחוקקת, שמייצגת את העם (עקרון שלטון העם)
- הדוחות מאפשרים לכנסת לפקח על עבודות משרדי הממשלה והגופים הכפופים אליהם:
  - לאחר הגשת הדוח וועדות הכנסת מזמינות את נציגי הממשלה למתן הסברים
  - הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת מגישה סיכומים והמלצות למליאת הכנסת, שדנה בהם (עקרון שלטון העם, עקרון הגבלת השלטון – מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי על השלטון)
- ממצאי הדוח מוגשים לראש הממשלה ולגופים המבוקרים לתורן קבלת תגובתם.
- כל משרד נדרש להגיב על ממצאי הביקורת תוך 10 שבועות, כולל התייחסות למה שנדרש עברו תיקון ושינוי
- מבקר המדינה יכול להמליץ לוועדה לביקורת המדינה להקים וועדת חקירה ממלכתית
- אם עולה בביקורת חשד למעשה פלילי, המבקר מעביר את הממצאים ליועץ המשפטי לממשלה, עם המלצה לפתיחה בחקירה פלילית (עקרון שלטון החוק)

- אמנם למבקר אין סמכויות אכיפה מעשיות, והוא יכול רק להמליץ על צעדי אכיפה נגד הגוף המבוקר, אבל בפסיקה של בית המשפט נקבע שהגוף המבוקר חייב להתחשב בביקורת של מבקר המדינה
- דוח מבקר המדינה מפורסם בכלי התקשורת, ועובדה זו מעניקה לו כוח נוסף והשפעה על השלטון. הציבור, שנחשף לביקורת, מפעיל לחץ על השלטון לפעול ולתקן את הליקויים

### נציב תלונות הציבור

- נציבות תלונות הציבור היא יחידת מְשָׁנָה בתוך מוסד מבקר המדינה, והעומד בראשה הוא מבקר המדינה עצמו
- הנציבות מטפלת בכל תלונה שמגיש אזרח כנגד מוסד שלטוני כלשהו, על עוול שנגרם לו באופן ישיר, לפחות לטענתו
- הנציבות בוחנת את התלונה, שולחת הוראות לגוף השלטוני אם צריך, ושולחת תשובה למתלונן שמפרטת את הטיפול.
- אם יש חשד למעשה פלילי – מבקר המדינה מעדכן את היועץ המשפטי לממשלה
- נציב תלונות הציבור מגיש לכנסת דוח שנתי על פעולותיו. קביעותיו בדוח הן בגדר המלצה אולם יש להן פרסום תקשורתי ולכן הן זוכות למשקל משמעותי

### ועדת חקירה ממלכתית (משפטית)

- זוהי ועדה עם סמכויות גדולות יותר מאשר ועדת חקירה פרלמנטרית. תפקידה לבדוק נושא בעל חשיבות ציבורית מיוחדת.
- אופן הקמתה והסמכות על הקמתה מוגדרות בחוק (מגנון פיקוח וביקורת פורמלי) הממשלה היא זו שמחליטה על הקמת ועדה שכזו כדי לחקור עניין ציבורי בעל חשיבות עליונה, ומגדירה את מה שצריך לחקור.
- גם וועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה מוסמכת להקים את הוועדה.
- מרגע ההחלטה על הקמת הוועדה, אין יותר לממשלה נגיעה בעניין, כל הגורמים הפוליטיים יוצאים מהתמונה (עקרון הפרדת הרשויות), ונשיא בית המשפט העליון ממנה את חברי הוועדה. יו"ר הוועדה יהיה שופט בית המשפט העליון או המחוזי בוועדה יהיו לפחות שלושה חברים
- לוועדה יש סמכויות משפטיות, והיא רשאית:
  - לזמן כל אדם במדינה (עדים)
  - לחייב הצגת מסמכים
  - להוציא צווי חיפוש
  - להגיש תלונה פלילית על עדים שזומנו ולא הגיעו
  - להעמיק ולחקור מעבר למה שהוגדר לה בכתב המינוי הממשלתי
- בסופו של דבר מגישה הוועדה דו"ח מסקנות לממשלה.
- הממשלה לא מחויבת לבצע את הכתוב בדו"ח, אבל בשל דעת הקהל הממשלה תתייחס לדו"ח ברצינות, ותיישם חלק מהמסקנות

## בג"צ – המערכת המשפטית

בית דין גבוה לצדק, ואחד משני התפקידים של בית המשפט העליון.

- מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי להגבלת השלטון.
- תפקידיו וסמכויותיו מוגדרים ב"חוק יסוד: השפיטה" ובחוק בתי המשפט
- מביא לידי ביטוי את ההגנה על זכויות אדם ואזרח
- כל אדם במדינה יכול לעתור לבג"צ (עתירה = פניה לבית המשפט), אם לדעתו נעשה עוול מסוים על ידי רשויות השלטון
- האדם העותר לבג"צ נקרא "עותר", והגוף השלטוני נגדו מוגשת העתירה נקרא "משיב"
- בג"צ יכול לדחות את העתירה על הסף, אבל אם אינו דוחה אותה, הוא נותן למשיב זמן מוגדר כדי לענות על העתירה
- בסופו של דבר בג"צ מוציא צו המורה לגוף השלטוני כיצד לפעול
- זהו כלי מרכזי לביקורת, פיקוח והגבלת השלטון, כי השלטון מחויב לבצע את מה שבג"צ הטיל עליו
- בג"צ, חלק מהרשות השופטת, בודק את ההתנהלות של הרשות המבצעת (השלטון) ואת החוקים שמחוקקת הכנסת (הרשות המחוקקת), ומוודא שהם לא עומדים בסתירה לזכויות אדם ואזרח ולעקרונות הדמוקרטיה.
- בכך בא לידי ביטוי עקרון הפרדת הרשויות, שבו הרשויות מבקרות, מאזנות ובולמות אחת את השניה

## היועץ המשפטי לממשלה (יועמ"ש)

- נחשב לאחד התפקידים החשובים ביותר בישראל – היועץ צריך להיות בעל כישורים דומים לשופט בית משפט העליון
- מתמנה לתפקיד על ידי הממשלה, אך זהו אינו תפקיד פוליטי.
- היועץ צריך לפעול באופן עצמאי ובלתי תלוי בממשלה, למרות שהממשלה היא זו שמינתה אותו
- תפקידיו היועץ המשפטי לממשלה הם:
  - **ראש התביעה הכללית:** היועץ נמצא מעל הפרקליטות הראשית, והוא זה שקובע האם להגיש כתב אישום לבית משפט נגד חשוד בעבירה.
  - בדרך כלל היועץ יתערב במקרים של אנשי ציבור בכירים, או במקרים מורכבים מבחינה משפטית. בכך בא לידי ביטוי עקרון שלטון החוק שלפיו כולם כפופים באופן שווה לחוק
  - **יועץ משפטי לממשלה:** היועץ אחראי לכך שפעולות הרשות המבצעת ייעשו לפי החוק, והוא זה שמייעץ לראש הממשלה ולשרים במקרים בהם נדרשת חוות דעת משפטית, למשל בהכנת הצעות חוק.
  - למרות שהדבר לא קבוע בחוק, חוות דעת של היועץ נחשבת כמחייבת
  - **ייצוג המדינה בבית משפט:** היועץ מייצג את המדינה בבית המשפט כאשר מוגשות נגדה תביעות אזרחיות, מנהליות, או בתחום יחסי עבודה.
  - לדוגמה, אם עותרים לבג"צ נגד החלטת ממשלה (כמו עסקת שליט), אז היועץ המשפטי יגן בבג"צ על החלטת הממשלה
  - **התייצבות בהליכים משפטיים שהמדינה אינה צד בהם אך יש אינטרס ציבורי שהממשלה תשמיע את קולה:** כאשר הליכים משפטיים בין צדדים פרטיים יש השלכות ציבוריות. למשל כאשר במאבק בין הורים על משמורת קולו של הילד לא מיוצג
  - מבחינת פיקוח וביקורת, היועץ אמור להתריע על כל החלטה או פעולה שנוגדת את החוק או את כללי המנהל התקין.
  - במדינה דמוקרטית יש חשיבות עליונה לכך שהיועמ"ש, בתפקידו כראש התביעה הכללית, יהיה עצמאי ובלתי תלוי בממשלה ובשריה.

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

זאת כדי למנוע מצב שבו זהותם הפוליטית של הנאשמים תשפיע על ההחלטה לגבי הגשת כתב אישום או כאשר ראשי השלטון עומדים בפני הליך פלילי. בכך מתממש עקרון שלטון החוק לפי כולם שווים בפני החוק. עצמאות היועמ"ש מובטחת על ידי:

- היועמ"ש אינו שר אלא פקיד ציבור, ולכן כהונתו אינה תלויה בחילופי שלטון
- על אף שהיועמ"ש הוא עובד משרד המשפטים, שר המשפטים לא יכול להתערב בהחלטותיו המקצועיות

### **מנגנוני פיקוח וביקורת בלתי פורמליים (חוץ-מוסדיים)**

אנשים, קבוצות וארגונים שמפקחים ומבקרים את רשויות השלטון בצורה חופשית שלא מוסדרת לפי חוק ברור. הם לא פועלים מטעם רשויות השלטון. הם עושים זאת בצורה לא רשמית. הם פועלים באמצעות הפעלת לחץ, יצירת דיון ציבורי, חשיפת מידע וכדומה.

### **דעת הקהל**

לציבור יש אמצעים רבים להפעיל לחץ על השלטון, במיוחד היכולת להחליף אותו בבחירות הבאות. כיום בעידן הטכנולוגי המתקדם, יש לציבור אפשרויות רבות לפעול

### **אומנות**

- האומנות פופולרית בקרב הציבור וכוללת קולנוע, תיאטרון, ספרות, מוסיקה, ציור, פיסול וכדומה.
- לפעמים משתמשים באומנות כדי למתוח ביקורת על השלטון
- הכישרון של האומנים מאפשר להם להעביר את הביקורת שלהם בצורה שמשפיעה על הציבור

### **ארגונים אזרחיים**

- ארגונים אזרחיים הם מוסדות, עמותות וכדומה, שאינם פועלים מטעם רשויות השלטון, ואינם פועלים למטרת רווח כספי.
- ארגונים אלה מנסים לעזור לאזרחים בתחומים רבים, ובמסגרת פעולותיהם הם מפקחים ומבקרים את עבודת רשויות השלטון השונות, מתוך מטרה להגן על האזרח, ומתוך מטרה לשמור על שלטון איכותי
- דוגמאות בולטות: "התנועה לאיכות השלטון", "האגודה לזכויות האזרח בישראל", "עמותת אדם, טבע ודין" ועוד

### **תקשורת**

- כלי התקשורת הינם אחד מאמצעי הפיקוח הלא ממוסדים על השלטון.
- הם מפרסמים תחקירים, כתבות ומאמרי דעה, חושפים שחיתות ואי יעילות, מפרשים את מעשי השלטון ומביעים עליהם ביקורת
- המידע שמספקת התקשורת לציבור חיוני, מכיוון שבלעדיו הציבור לא יכול להעריך את מעשי הממשל ולגבש כלפיהם עמדה.
- כלי התקשורת מסייעים בפעילותם לציבור לדעת על פעילות השלטון ולגבש דעה, וליישם דעה זו בבחירות, בהפגנות ובמהלכי פיקוח אזרחיים נוספים
- כלי התקשורת משפיעים על דעת הקהל באופן שבו הם מסקרים אירועים ובבחירה אילו אירועים לסקר ואילו אירועים להצניע

- הביקורת שמפרסמים אמצעי התקשורת על השלטון מתפרסמת לפני המעשים וגם אחריהם. בכך מאפשרים אמצעי התקשורת לאזרחים להשפיע על אופן הפעילות של השלטון או לבקר אותה לאחר מעשה
- לאמצעי התקשורת יש מניעים פוליטיים וכלכליים הנובעים מהדעות, העמדות והאינטרסים של העיתונאים ושל בעלי העיתון